

Parere — morosità locatizia: opzioni del locatore

Data: 28 maggio 2025 **Richiedente:** Sig. Mario Rossi **Parere redatto da:** Studio Legale Fittizio & Associati, Avv. Elena Moretti

Quesito

Quali strumenti di tutela siano esperibili dal locatore in caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone del locale commerciale di Via Roma 12, Milano, locato a “Ristorante Da Gino” di Gino Bianchi S.n.c.

Quadro normativo

1. La morosità del conduttore è disciplinata dall'**art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392** (equo canone), che consente la risoluzione del contratto quando la morosità superi le due mensilità di canone.
2. Il procedimento di **convalida di sfratto** è regolato dagli artt. 657-663 c.p.c.; per la morosità si procede ai sensi dell'art. 658 c.p.c.
3. In caso di opposizione del conduttore, si apre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, può essere dichiarata la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza di rilascio.
4. Ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento è grave quando non è di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore.

Valutazioni

5. La morosità è di **quattro mensilità** (febbraio–maggio 2025), pari a € 7.200,00: ampiamente superiore alla soglia delle due mensilità di cui all'art. 5 l. 392/1978. Il presupposto per la risoluzione sussiste.
6. La raccomandata di contestazione (art. 5, terzo comma, l. 392/1978) è stata inviata in data 3 giugno 2025; ove il conduttore non adempia entro il termine assegnato (dieci giorni), è possibile procedere con l'intimazione di sfratto.
7. Stima di durata della procedura: convalida entro 30-60 giorni se il conduttore non compare; in caso di opposizione, 6-12 mesi con possibile provvisorio rilascio.
8. Rischio di inefficienza: il credito per canoni è soggetto a prescrizione **quinquennale** ex art. 2948 n. 4 c.c.: i canoni arretrati anteriori a cinque anni dalla domanda non sarebbero più esigibili.

Conclusione

Ricorrono tutti i presupposti per l'azione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida. Si consiglia di: (i) verificare l'assenza di pagamenti dopo il 3 giugno; (ii) notificare l'intimazione; (iii) in alternativa, valutare la transazione con rilascio del locale e compensazione con il deposito cauzionale di € 3.600,00.

Il presente parere ha finalità esclusivamente informativa.